

“UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP”

MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Disusun Oleh:

Erdhien Nizar Tharegi

NIM : 23.01.5076

Kelas Perkuliahan : 23-D3 TI 03

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Amikom Yogyakarta

2024

BAB I

PENDAHULUAN

Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Pulau Rempang mendadak menjadi perhatian publik nasional dan internasional karena bentrok antara ribuan masyarakat setempat dan aparat gabungan pada 7 September 2023. Bentrok terjadi karena aparat gabungan memaksa mengukur lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City yang akan memakai seluruh wilayah pulau seluas sekitar 16.500 hektar tersebut. Di akhir periode Presiden Joko Widodo, saatnya melakukan evaluasi secara terbuka dan menyeluruh atas PSN karena berbagai konflik agraria yang ditimbulkannya. Komnas HAM pada Januari-Agustus 2023 menerima 692 aduan konflik agraria, termasuk akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Pihak yang paling banyak diadukan atau diduga pelaku adalah korporasi atau perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan kepolisian. Sektor yang paling banyak menyebabkan konflik agraria adalah pertanian dan infrastruktur, termasuk pembangunan PSN. Hak asasi yang paling banyak diduga dilanggar adalah hak atas kesejahteraan. Sejak dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal periode menjabat, PSN menimbulkan berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) dan konflik agraria. Meskipun tujuan PSN adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam implementasinya banyak di antaranya justru menimbulkan korban dan menurunkan kualitas penikmatan HAM masyarakat terdampak. Dalam kasus Pulau Rempang, masyarakat menentang karena investor dan pemerintah akan menggusur atau memindahkan paksa sekitar 7.500 orang masyarakat adat Pulau Rempang yang setidaknya menghuni 16 kampung adat Melayu Tua yang eksis sejak 1843. Kampung adat Melayu Tua, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat di Pulau Rempang telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Proyek Rempang Eco City (REC) diproyeksikan akan mendatangkan investasi Rp 381 triliun, tetapi masih pada 2080. Menurut informasi, sebenarnya investasi di Pulau Rempang sudah direncanakan sejak 2004, tetapi terhenti oleh berbagai sebab. Lantas pada 2023 pembangunan dilanjutkan dengan memasukkan pembangunan REC ke dalam daftar PSN. Pertanyaannya, mengapa REC bisa dimasukkan sebagai PSN? Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Regulasi yang mengatur PSN telah diubah empat kali, terakhir adalah Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Inpres No 1/2016 ini memberikan perintah berisi tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pejabat untuk menyelesaikan masalah dan hambatan, serta mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan PSN. Tindakan strategis lain yang diatur dalam Inpres No 1/2016 adalah menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PSN atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan PSN. Ini antara lain dengan mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak; menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan PSN menyusun peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan PSN; dan percepatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan PSN. Inpres No 1/2016 dalam implementasinya mengakibatkan berbagai permasalahan di lapangan yang memicu konflik agraria. Misalnya terkait dengan ketentuan melakukan diskresi kebijakan dan percepatan pengadaan tanah dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada, yang di diterjemahkan secara kaku dan sepihak oleh pejabat sehingga menghambat terjadinya komunikasi dan dialog yang bermakna dengan masyarakat terdampak. Hal ini sebagaimana diduga terjadi di Pulau Rempang dan banyak wilayah lainnya di Indonesia. Di UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum diatur tentang berbagai proyek yang dikategorikan sebagai "kepentingan umum", seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Ketentuan tentang definisi "kepentingan umum" yang limitatif dalam UU No 2/2012 lantas diubah dalam UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja yang menambah daftar proyek yang bisa masuk dalam "kepentingan umum", di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Prioritas. Dengan ketentuan ini diduga REC dimasukkan sebagai PSN. Dengan dimasukkan sebagai PSN, berbagai hambatan yang terjadi dalam pembangunan REC yang mengakibatkan tertunda pembangunannya sejak 2004 diduga dapat diatasi karena mendapatkan dukungan kebijakan dan berbagai kemudahan dari negara sebagaimana Inpres No 1/2016. Pemerintah daerah pun tidak ada pilihan lain selain melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat. Negara memiliki wewenang melalui hak menguasai negara (HMN) atas tanah dan sumber daya alam di darat, laut, dan udara, tetapi wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana mandat Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI 1945. HMN bukan berarti negara memiliki tanah dan sumber daya, melainkan negara diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkannya sehingga menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah adalah bagian dari hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang dilindungi oleh Konstitusi dan UU No 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disahkan dalam UU No 11/2005. Kovenan ini memandatkan Indonesia untuk merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif. Negara wajib memenuhi dan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan investasi, bukan malah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, di Pulau Rempang, negara dan investor justru mengancam pemenuhan hak kesejahteraan warga masyarakat. Pemerintah wajib memulihkan hak atas rasa aman dan kesejahteraan warga Pulau Rempang sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tenang. Keributan yang telah pecah menggoreskan luka masyarakat dan trauma, termasuk pada anak-anak, sehingga negara wajib hadir untuk menenangkan dan mengayomi warga. Dialog dan konsultasi yang bermakna harus dilakukan secara setara, dengan menghormati hak berpendapat dan berekspresi serta otonomi adat masyarakat Pulau Rempang. Menurut Presiden Jokowi, selama delapan tahun pemerintahannya telah diselesaikan 161 PSN dan sebanyak 11 juta tenaga kerja terserap. Daya saing pun meningkat, dari 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023. Namun, data kuantitatif ini harus secara obyektif dikomparasikan dengan dampak pembangunan PSN berupa pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan konflik struktural yang diakibatkannya. Dari pengalaman konflik PSN Pulau Rempang dan berbagai PSN lainnya, Presiden Joko Widodo harus memberikan instruksi supaya kriteria dan seleksi atas PSN dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini karena sering terjadi pemerintah

memutuskan PSN tanpa diketahui oleh masyarakat terdampak dan pemerintah daerah. Ruang partisipasi dan akuntabilitas ini harus diperbaiki karena PSN berimplikasi pada hak asasi dan penghidupan masyarakat. Seleksi dan evaluasi PSN yang selama ini dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) harus diperbaiki sehingga lebih transparan dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat terdampak, lembaga negara independen, dan organisasi masyarakat sipil. Komnas HAM pun telah menerbitkan Panduan Pembangunan PSN berbasis HAM yang seyogianya menjadi panduan bagi pemerintah dan investor dalam merencanakan, membangun, dan mengevaluasi PSN agar selaras dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori Politik Dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional mengacu pada kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat strategis bagi negara. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Strategi nasional bertujuan untuk mengarahkan sumber daya negara secara efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia, strategi nasional difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. PSN dirancang untuk meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat. Namun, implementasi PSN sering kali menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia karena pengadaan lahan dan kebijakan percepatan pembangunan yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

2. Landasan Teori Geopolitik

Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis (lokasi, sumber daya alam, topografi) terhadap politik internasional dan hubungan antar negara. Faktor-faktor ini mempengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi keamanan nasional suatu negara. Pulau Rempang memiliki nilai strategis yang tinggi bagi Indonesia karena potensinya untuk investasi besar dalam proyek Rempang Eco City (REC). Posisi geografis Rempang yang strategis di perairan internasional menjadikannya penting untuk pengembangan ekonomi dan perdagangan. Namun, kebijakan geopolitik yang mendorong investasi besar ini sering kali tidak mempertimbangkan dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal, yang menyebabkan konflik dengan penduduk setempat yang sudah lama tinggal di pulau tersebut.

3. Landasan Teori Geostrategi

Geostrategi adalah bagian dari geopolitik yang lebih fokus pada bagaimana negara menggunakan faktor geografis untuk merancang strategi pertahanan dan keamanan. Geostrategi melibatkan penggunaan wilayah geografis untuk keuntungan militer dan politik. Pembangunan proyek strategis seperti REC di Pulau Rempang juga memiliki dimensi geostrategi. Dengan memperkuat infrastruktur dan meningkatkan investasi di wilayah strategis, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan posisi tawar dan kekuatan ekonomi nasional. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, pelaksanaan strategi ini sering kali mengabaikan dampak terhadap masyarakat lokal, yang bisa berujung pada konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi di Pulau Rempang.

BAB III

ANALISIS

1. Analisis Dari Teori Politik Dan Strategi Nasional

Konflik di Pulau Rempang, yang melibatkan bentrokan antara masyarakat setempat dan aparat pada 7 September 2023, mencerminkan permasalahan dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Proyek Rempang Eco City (REC), yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat, justru menimbulkan konflik agraria yang serius. Salah satu penyebab utama adalah pendekatan dari pusat ke daerah dan penggunaan diskresi kebijakan yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Regulasi seperti Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dan Inpres No 1 Tahun 2016 mendorong percepatan pembangunan dengan mengatasi hambatan birokrasi, namun implementasinya kerap mengorbankan dialog bermakna dengan masyarakat terdampak. Evaluasi menyeluruh terhadap PSN diperlukan untuk memastikan proyek-proyek ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan tanpa melanggar hak asasi manusia. Transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam seleksi dan pelaksanaan PSN agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih inklusif dan menghormati hak-hak masyarakat terdampak. Penggusuran paksa terhadap masyarakat adat yang telah mendiami pulau tersebut selama lebih dari satu abad. Konflik agraria yang muncul menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih memperhatikan dampak sosial dan memastikan partisipasi aktif dari masyarakat terdampak dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat.

2. Analisis Dari Teori Geopolitik

Dalam konteks geopolitik, Proyek Strategis Nasional seperti Rempang Eco City menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan menarik investasi asing. Pulau Rempang, yang terletak strategis di Selat Malaka, merupakan aset penting bagi Indonesia. Melalui proyek ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan memanfaatkan lokasinya yang strategis untuk mengembangkan infrastruktur dan menarik investor. Namun, penanganan konflik agraria di Pulau Rempang dapat berdampak negatif terhadap citra internasional Indonesia, khususnya terkait komitmen terhadap hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam kasus Pulau Rempang, kepentingan strategis nasional untuk mengembangkan pulau ini sebagai pusat ekonomi bertabrakan dengan hak-hak masyarakat lokal. Pendekatan geopolitik yang dominan ini dapat menciptakan ketegangan antara kepentingan nasional dan lokal, yang berujung pada konflik antara masyarakat dan aparat pemerintah. Untuk menghindari konflik semacam ini, kebijakan geopolitik harus lebih sensitif terhadap dinamika lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendekatan yang lebih baik dalam kebijakan geopolitik, yang memperhitungkan dampak sosial dan budaya serta melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, sangat diperlukan untuk mengurangi konflik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Jika konflik ini tidak ditangani dengan baik, Indonesia bisa menghadapi kritik dari komunitas internasional dan penurunan minat investasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengintegrasikan strategi geopolitiknya dengan pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan standar internasional yang tinggi. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

3. Analisis Dari Teori Geostrategi

Secara geostrategis, Pulau Rempang memiliki arti penting karena lokasinya di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pembangunan Rempang Eco City merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memanfaatkan potensi geostrategisnya dan meningkatkan infrastruktur guna menarik investasi. Dalam konteks geostrategi, pembangunan REC juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arena ekonomi dan keamanan regional. Dengan meningkatkan investasi dan infrastruktur di wilayah strategis, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan posisi pasar internasional. Namun, strategi ini sering kali diterapkan dengan pendekatan atas dan bawah, yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal. Pendekatan geostrategis yang hanya fokus pada keuntungan nasional dapat menciptakan ketidakpuasan dan resistensi di tingkat lokal, seperti yang terlihat dalam konflik di Pulau Rempang. Dampak negatifnya terlihat jelas dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan konflik agraria yang terjadi. Oleh karena itu, strategi geostrategis harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan hak asasi manusia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proyek. Strategi geostrategis yang lebih inklusif dan berbasis hak akan membantu mengurangi konflik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Lampiran :

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/24/konflik-pulau-rempang-dan-evaluasi-proyek-strategi-nasional>